Câu hỏi 1 (1 điểm): *Theo anh (chị), trong vụ án trên, những bị can nào bị truy tố? Truy tố về tội gì, theo điều khoản nào của Bộ luật hình sự?*

Câu hỏi 2 (1điểm): *Trong vụ án trên, có đồng phạm hay không? Xác định rõ những người là đồng phạm (nếu có) và vị trí đồng phạm của họ.*

Tình tiết bổ sung

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh L truy tố các bị can về tình tiết phạm tội có tổ chức (tình tiết định khung) theo tội danh mà anh (chị) xác định như trên.

Câu hỏi 3 (1 điểm): *Anh(chị) có nhận xét gì về việc truy tố đó? Giải thích tại sao?*

Tình tiết bổ sung

Anh (chị) được bị can Hoàng Văn Bình và gia đình mời bào chữa cho bị can.

Câu hỏi 4 (0,5 điểm): Anh (chị) cần tiến hành những thủ tục gì để tham gia bào chữa cho bị can?

Tình tiết bổ sung

Khi hồ sơ vụ án chuyển sang Toà án nhân dân tỉnh L, gia đình bị can đến gặp anh (chị) và 2 bên đã ký hợp đồng thuê luật sư. Qua trao đổi anh (chị) được biết, cho đến thời điểm đó, gia đình bị can và người bị hại hoàn toàn chưa gặp gỡ nhau, bị can và gia đình bị can cũng chưa bồi thường cho gia đình bị hại.

Câu hỏi 5 (1 điểm): *Anh (chị) sẽ làm gì để bảo vệ quyền lợi cho thân chủ trong trường hợp này?*

Tình tiết bổ sung

Gia đình bị hại đưa ra yêu cầu bồi thường cho tất cả mọi thành viên bị thiệt hại của họ số tiền 75 triệu đồng thì họ sẽ làm đơn xin miễn tố, nếu là 50 triệu đồng họ sẽ xin cho Hoàng Văn Bình được hưởng án treo hoặc tại ngoại.

Câu hỏi 6 (1 điểm): *Là người bào chữa cho Hoàng Văn Bình, anh (chị) sẽ tư vấn cho gia đình Hoàng Văn Bình như thế nào trong tình huống này?*

Tình tiết bổ sung

Toà án nhân dân tỉnh L đã triệu tập hợp lệ anh Hoàng Văn Hoàn tham gia phiên toà sơ thẩm. Tuy nhiên, đến ngày mở phiên toà, anh Hoàn đã không có mặt tại Toà án mà không có lý do.

Câu hỏi 7 (1 điểm): *Theo anh (chị), anh Hoàn tham gia phiên toà với tư cách tố tụng nào? Nếu vắng mặt anh Hoàn thì Hội đồng xét xử phải giải quyết như thế nào?*

Tình tiết bổ sung

Tại phiên toà sơ thẩm ngày 15/07/2006, gia đình bị hại đưa ra mức bồi thường đối với trường hợp nạn nhân Hoàng Thị Duyên bị chết như sau:

1. Khoản tiền nằm viện trước khi chết: 2 triệu đồng
2. Tiền mua quan tài: 6 triệu đồng
3. Cỗ bàn, làm 3 ngày, 49 ngày, 100 ngày: 10 triệu đồng
4. Tiền mua đất, thuê xe (4 xe) đưa tang: 12 triệu đồng
5. Tiền đau thương: 25 triệu đồng

(Tổng cộng là 55 triệu đồng)

Câu hỏi 8 (1 điểm): *Anh (chị) có ý kiến gì đối với yêu cầu đòi bồi thường trên?*

Tình tiết bổ sung

Phiên tòa sơ thẩm được tiến hành. Tại phiên toà những người tham gia tố tụng khai phù hợp với các tình tiết trong dự kiện của đề bài.

Câu hỏi 9 (1 điểm): *Luật sư cần hỏi ai, về vấn đề gì để bảo vệ cho thân chủ?*

Câu hỏi 10 (1,5 điểm): *Trình bày những vấn đề chính cần bào chữa cho bị cáo Hoàng Văn Bình theo tội danh, điều khoản mà anh (chị) đã xác định ở trên.*

(Học viên được sử dụng BLHS, BLTTHS và các pháp lệnh có liên quan)